

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2196/2531

อัยการ กาญจนบุรี
นาย สุชาติ วัง เงิน

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 55, มาตรา 78

เจ้าของเหมืองมอบหมายให้จำเลยซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแลบ้านในขณะที่
ที่เจ้าของเหมืองไม่อยู่ ตำรวจค้นพบอาวุธปืนเอช.เค.33 พร้อมกระสุนปืนในบ้านพัก
ของเจ้าของเหมือง แม้จะได้ความว่าเจ้าของเหมืองได้มอบอาวุธปืนฯ นั้นให้จำเลยเอา
ไว้ควบคุมคนงานแต่จำเลยมิได้ใช้หรือยึดถืออาวุธปืนนั้นไว้ จึงไม่มีความผิดตามพระ
ราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 55,78

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯพ.ศ. 2490 มาตรา
7, 55, 72, 78 ริมของกลาง จำเลยให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความ
ผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 55, 72, 78 ให้ลงโทษตาม
มาตรา 7, 72จำคุก 1 ปี ตามมาตรา 55, 78 จำคุก 10 ปี รวมจำคุก 11 ปี จำเลย
ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 7 ปี 4 เดือน ริมของ
กลาง จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุก 8 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จึงต้องห้ามฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ฎีกาของ จำเลยที่ว่าอาวุธปืนพกไม่ใช่ของจำเลย จำเลยไม่ใช่ผู้ครอบครอง เป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย คงมีปัญหาว่່าจำเลยกระทำความผิดตามพระราช บัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 55, 78 ตามฟ้องหรือไม่...

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์จำเลยนำสืบตรงกันว่าเจ้าพนักงานตำรวจ ไปค้นพบปืน เอช.เค. ได้ 1 กระบอกพร้อมกระสุน ได้ปืนพกอัตโนมัติ 1 กระบอก พร้อมกระสุน ปรากฏตามบัญชีของกลางเอกสารหมาย จ.3 ประจักษ์พยานโจทก์คดีนี้ มี 2 ปากคือสืบตำรวจเอกสุชาติ เรืองขจร และจำสืบตำรวจชุดศักดิ์ แก้วอยู่ยืนยันว่า ค้นของกลางเหล่านี้ได้ในห้องนอนของจำเลยและตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.1 จำเลยก็รับสารภาพว่าของกลางเป็นของจำเลยแต่ตามคำให้การชั้นสอบสวน เอกสารหมาย จ.2 นั้น จำเลยให้การว่าปืนเอช.เค.33 พร้อมเครื่องกระสุน ทางเหมือง ได้มอบให้จำเลยเอาไว้ควบคุมคนงาน ส่วนอาวุธปืนพกสั้น ขนาด 7.65 มม. นั้น จำเลยซื้อจากเพื่อนของจำเลยนานมาแล้ว ในราคา 1,000 บาท ได้ความจากคำของ สืบตำรวจเอกสุชาติและจำสืบตำรวจชุดศักดิ์ว่า บริเวณเหมืองมีบ้านพักคนงานปลูกอยู่ มีสภาพเป็นกระต๊อบชั่วคราว มีบ้านพักเจ้าของเหมืองอยู่ในบริเวณเหมืองด้วยบ้าน พักเจ้าของเหมืองมีลักษณะถาวร บ้านที่จำเลยพักอาศัยเป็นบ้านไม้ถาวรเข้าใจว่าเป็น บ้านเจ้าของเหมือง จำเลยเป็นหัวหน้าคนงาน สอบถามจำเลย จำเลยบอกว่าเป็นคน ดูแลบ้านดังกล่าว คำของพยานโจทก์จึงเชื่อมกับข้อนำสืบของจำเลยว่าค้นพบอาวุธ ปืนในบ้านพักเจ้าของเหมือง ซึ่งจำเลยดูแลอยู่ขณะเกิดเหตุ เช่นนี้ แม้จะได้ความจาก คำให้การชั้นสอบสวนว่าอาวุธปืน เอช.เค.33 พร้อมกระสุนปืนทางเจ้าของเหมืองมอบ ให้จำเลยเอาไว้ใช้ควบคุมคนงานก็ตามแต่ก็ปรากฏว่าค้นพบอาวุธปืนดังกล่าวในบ้าน พักของเจ้าของเหมืองมิได้อยู่ที่ตัวจำเลย แสดงว่าเจ้าของเหมืองยังเป็นเจ้าของและผู้

ครอบครองอาวุธปืน เอช.เค.33 พร้อมเครื่องกระสุนดังกล่าวอย่างแท้จริง จำเลยมิได้
ใช้หรือยึดถืออาวุธปืนนั้นไว้ จำเลยจึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
มาตรา 55, 78 ฎีกาของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนซึ่งนายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
มาตรา 55, 78 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ